

2022 年注册会计师全国统一考试

《经济法》试题及答案

一、单项选择题（本题型共 26 小题，每小题 1 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 在法律关系主体的分类中，个人独资企业是（ ）。

- A. 自然人
- B. 营利法人
- C. 非法人组织
- D. 非营利法人

答案：C

2. 全面推进依法治国的总目标是（ ）。

- A. 依法保障人民权益
- B. 坚持中国特色社会主义法治道路
- C. 坚持依宪治国、依宪执政
- D. 建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家

答案：D

3. 根据基本民事法律制度的规定，下列关于民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。

- A. 解除权的行使属于双方民事法律行为
- B. 负担行为产生债法上的法律效果
- C. 不要式民事法律行为的当事人不可以自由选择民事法律行为的形式
- D. 主民事法律行为无效，不影响从民事法律行为的有效性

答案：B

4. 根据物权法律制度的规定，下列各项中，属于流通物的是（ ）。

- A. 文物
- B. 黄金
- C. 电脑
- D. 药品

答案：C

5. 甲擅取乙之油漆漆于自家家具上，双方未就油漆后家具的所有权归属达成协议。根据物权法律制度的规定，下列关于油漆后家具所有权归属的表述中，正确的是（ ）。

- A. 此属附合，油漆后家具所有权归属于甲
- B. 此属附合，油漆后家具由甲、乙共有
- C. 此属加工，油漆后家具所有权归属于甲

D. 此属加工，油漆后家具由甲、乙共有

答案：A

6. 根据合同法律制度的规定，下列关于要约的表述中，正确的是（ ）。

- A. 要约只能向特定人发出，不得向非特定人发出
- B. 要约与撤回要约的通知同时到达受要约人的，不影响要约生效
- C. 要约不得撤销
- D. 要约因遭到拒绝而失效

答案：D

7. 根据合同法律制度的规定，下列关于民间借贷合同的表述中，正确的是（ ）。

- A. 非金融机构的法人之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，原则上无效
- B. 出借人或借款人的借贷行为已经生效的裁判认定构成犯罪的，民间借贷合同并不因此当然无效
- C. 民间借贷合同利率不超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率的 5 倍的，人民法院应予支持
- D. 出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金的，出借人只能择一主张

答案：B

8. 根据合同法律制度的规定，下列关于技术合同的表述中，正确的是（ ）。

- A. 技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同
- B. 技术转让合同签订后，如果当事人没有约定或者约定不明确，依照《民法典》相关规定仍不能确定，出让方后续改进的技术成果，有义务分享给受让方
- C. 技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同
- D. 法人转让其享有使用权、转让权的职务技术成果时，职务技术成果的完成人与其他人享有同等的受让权利

答案：A

9. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙人财产份额转让和出质的表述中，正确的是（ ）。

- A. 合伙人之间转让在合伙企业中的全部财产份额的，须经其他合伙人一致同意
- B. 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，同等条件下其他合伙人享有优先购买权，除非合伙协议另有约定
- C. 合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，即成为合伙企业的合伙人
- D. 合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人半数以上同意

答案：B

10. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于普通合伙企业合伙人退伙结算及其效果的表述中，正确的是（ ）。

- A. 退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者全体合伙人决定
- B. 合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照入伙时的合伙企业财产状况进

行结算

- C. 合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人不承担亏损责任
- D. 退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，不承担连带责任

答案：A

11. 根据合伙企业法律制度的规定，在第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的情况下，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 合伙企业可以主张该笔交易无效
- B. 该有限合伙人对该笔交易不承担责任
- C. 该有限合伙人以其财产份额为限对该笔交易承担责任
- D. 该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人相同的责任

答案：D

12. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务所承担责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 不承担责任
- B. 承担无限连带责任
- C. 以其认缴的出资额为限承担责任
- D. 以其实缴的出资额为限承担责任

答案：C

13. 下列关于公司与其股东之间关系的表述中，正确的是（ ）。

- A. 有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任
- B. 在有限责任制度下，股东个人的财富状况与公司的风险存在直接关联
- C. 股东未履行或者未全面履行出资义务的，应对公司全部债务承担连带责任
- D. 公司拥有独立于股东的主体资格，有其权利能力和行为能力

答案：D

14. 甲公司股东陈某是公司法定代表人。陈某代表甲公司与自己的债权人赵某签订了担保合同。赵某询问陈某是否需要征求其他股东意见时，陈某表示法定代表人可自行决定该事务，赵某遂认可。根据公司法律制度的规定，下列关于担保合同效力的表述中，正确的是（ ）。

- A. 陈某是公司法定代表人，担保合同对公司发生效力
- B. 赵某已尽到合理询问的义务，担保合同对公司发生效力
- C. 赵某未尽到合理审查的义务，担保合同对公司不发生效力
- D. 陈某无权代表公司签订任何担保合同，担保合同对公司不发生效力

答案：C

15. 甲、乙、丙三人拟成立一家有限责任公司，约定甲以某专利权出资，乙以劳务出资，丙以其持有的某公司股权出资。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲以专利权出资无需办理权属变更登记，但须许可公司使用该专利
- B. 乙可以以劳务出资，但应当由甲、乙、丙三人协商定价

- C. 丙可以以股权出资，但必须履行关于股权转让的法定手续
- D. 甲、乙、丙实际缴纳出资后，才能向登记机关申请公司设立登记

答案：C

16. 根据公司法律制度的规定，股东有权复制公司特定文件材料。下列各项中，属于该特定文件材料的是（ ）。

- A. 监事会会议记录
- B. 股东会会议记录
- C. 会计凭证
- D. 会计账簿

答案：B

17. 根据证券法律制度的规定，下列关于预受要约的表述中，正确的是（ ）。

- A. 预受要约是股东在收购期内同意接受收购要约的一种特殊承诺
- B. 在要约收购期间，即便股东未撤回预受，亦可转让预受要约的股票
- C. 在要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续
- D. 在要约收购期限内，收购人应当每周在证券交易所网站上公告已预受收购要约的股份数量

答案：C

18. 甲公司是乙上市公司的控股股东，自 2020 年 10 月 15 日起持有乙上市公司已发行股份的 40%。乙上市公司发布公告，披露甲公司拟自 2021 年 12 月 2 日起 12 个月内以交易所集中竞价交易方式增持乙上市公司 1% 的股份。根据证券法律制度的规定，下列关于甲公司此次增持及其法律后果的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲公司仅得通过大宗交易进行增持
- B. 如果未获得股东大会特别决议批准，甲公司就应向乙公司全体股东发出收购要约
- C. 甲公司可以免于发出要约
- D. 除非经交易所批准，甲公司不得通过集中竞价交易方式增持

答案：C

19. 刘某是知名财经记者。在买入某上市公司股票后，刘某将该公司已经公布的年报内容在其任职的财经媒体上集中报道、积极评价，以吸引投资者买入。因刘某的报道和评价，该股票价格明显上涨，刘某趁机将之前所购股票全部卖出。根据证券法律制度的规定，下列关于刘某的行为性质的表述中，正确的是（ ）。

- A. 刘某的行为构成“老鼠仓”交易
- B. 刘某的行为构成内幕交易
- C. 刘某的行为构成消极信息披露人的虚假陈述
- D. 刘某的行为构成操纵证券市场

答案：D

20. 根据企业破产法律制度的规定，下列破产案件受理前产生的各项债权中，应当最优先获得清偿的是（ ）。

- A. 人身损害赔偿金
- B. 民事惩罚性赔偿金

C. 行政罚款

D. 刑事罚金

答案：A

21. 根据支付结算法律制度的规定，下列各项中，属于同城和异地均可采用的结算方式的是（ ）。

A. 银行本票

B. 托收承付

C. 银行汇票

D. 商业汇票

答案：D

22. 根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于企业国有资产产权登记的年度检查的表述中，正确的是（ ）。

A. 企业应当于每年2月1日至4月30日完成企业产权登记情况的年度检查工作

B. 各级产权登记机关每年应当对企业产权登记的情况进行全面检查

C. 各级国有资产监管机构应当采用统一组织年检的年检方式

D. 国务院国有资产监督管理委员会应当完成全国金融类企业国有资产产权登记年度汇总检查工作

答案：A

23. 为使垄断协议获得豁免，经营者应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，但特定情形除外。下列《反垄断法》列举的豁免情形中，属于该特定情形而无需证明上述内容的是（ ）。

A. 为改进技术、研究开发新产品的垄断协议

B. 为实行专业化分工的垄断协议

C. 为实现节约能源的垄断协议

D. 为保障对外经济合作中的正当利益的垄断协议

答案：D

24. 根据反垄断法律制度的规定，衡量经营者集中是否需要进行反垄断申报的基本参数是参与集中的经营者的（ ）。

A. 收入

B. 利润

C. 营业额

D. 市场份额

答案：C

25. 《中华人民共和国和德意志联邦共和国关于促进和相互保护投资的协定》第3条规定：“缔约一方投资者在缔约另一方境内的投资所享受的待遇，不应低于同缔约另一方订有同类协定的第三国投资者的投资所享受的待遇。”该条规定所体现的待遇是（ ）。

A. 最惠国待遇

B. 国民待遇

C. 公平公正待遇

D. 最低限度待遇

答案：A

26. 根据外汇管理法律制度的规定，负责合格境内机构投资者境外投资额度、账户及资金汇兑管理的部门是（ ）。

A. 银保监会

B. 证监会

C. 中国人民银行

D. 国家外汇管理局

答案：D

二、多项选择题（本题型共 16 小题，每小题 1.5 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 根据基本民事法律制度的规定，下列各项中，属于民事法律行为有效需要具备的实质要件的有（ ）。

- A. 行为人具有相应的民事行为能力
- B. 行为人的意思表示真实
- C. 不违反法律、行政法规的强制性规定
- D. 不违背公序良俗

答案：ABCD

2. 根据物权法律制度的规定，下列各项中，构成主物与从物关系的有（ ）。

- A. 书和书的封套
- B. 汽车和汽车后备箱中的备用轮胎
- C. 牛和牛尾巴
- D. 机器和机器维修工具

答案：ABD

3. 根据合同法律制度的规定，下列关于保证合同属性的表述中，正确的有（ ）。

- A. 保证合同属于单务合同
- B. 保证合同属于无偿合同
- C. 保证合同属于诺成合同
- D. 保证合同属于从合同

答案：ABCD

4. 2022 年 1 月 21 日，赵某与钱某签订活禽买卖合同，约定钱某于 2022 年 2 月 15 日前交付 1 000 只活禽。钱某运输活禽交给赵某需耗时 2 天。钱某到期未交付活禽。根据合同法律制度的规定，下列情形中，钱某可以不可抗力为由主张免于承担违约损害赔偿责任的有（ ）。

- A. 2022 年 1 月 24 日政府发布命令，暂停活禽交易 1 个月
- B. 2022 年 2 月 16 日钱某发货，途中遭遇山体滑坡致使活禽灭失
- C. 2022 年 2 月 10 日钱某发货，途中遭遇泥石流致使活禽灭失
- D. 2022 年 2 月 11 日钱某发货，途中因违反交通法规车辆被暂扣 4 日

答案：AC

5. 根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，除合伙协议另有约定外，可以决议将合伙人除名的有（ ）。

- A. 合伙人未履行出资义务
- B. 合伙人执行合伙事务时有不正当行为
- C. 合伙人个人丧失偿债能力
- D. 合伙人因一般过失给合伙企业造成损失

答案：AB

6. 根据合伙企业法律制度的规定,下列各项中,属于合伙企业清算费用的有()。

- A. 管理合伙企业财产的费用
- B. 清算过程中聘任工作人员的费用
- C. 清算过程中的咨询费用
- D. 缴纳合伙企业职工社会保险费用

答案: ABC

7. 为维护公司价值和股东权益所必需,某上市公司董事会经股东大会授权,召开董事会会议作出回购公司股份的决议。该公司董事会有9人,此次董事会会议共有6名董事参加,在表决时,4名董事投赞成票,2名董事投反对票。公司拟根据本次决议实施回购计划,但公司监事李某对此提出异议。根据公司法律制度的规定,下列表述中,正确的有()。

- A. 股东大会授权董事会作出回购决议不违反《公司法》的规定
- B. 此次董事会会议的出席人数不符合《公司法》的规定
- C. 此次回购决议未依法获得通过
- D. 李某可以向人民法院请求宣告此次董事会决议无效

答案: AC

8. 根据公司法律制度的规定,下列关于公司财务会计报告制度的表述中,正确的有()。

- A. 现金流量表反映的是公司在一定经营期间的经营成果及其分配情况
- B. 股份有限公司解聘承办公司审计业务的会计师事务所,只能由股东大会作出决议
- C. 股份有限公司的财务会计报告应在召开股东大会年会的20日前置备于本公司
- D. 公司财务会计报告应当由董事会负责编制

答案: CD

9. 根据证券法律制度的规定,国务院证券监督管理机构的法定职责有()。

- A. 开展投资者教育
- B. 组织证券从业人员的业务培训
- C. 制定从事证券业务人员的行为准则
- D. 对证券违法行为进行查处

答案: ACD

10. 根据证券法律制度的规定,上市公司的特定人员应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。下列各项中,属于该特定人员范围的有()。

- A. 董事长
- B. 监事会主席
- C. 董事会秘书
- D. 经理

答案: ACD

11. 根据票据法律制度的规定,下列主体中,可以依照申请人的申请开立国内信用证的有()。

- A. 商业银行
- B. 政策性银行
- C. 村镇银行
- D. 农村信用社

答案：ABCD

12. 根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于企业产权转让的表述中，正确的有（ ）。

- A. 产权转让事项经批准后，应由受让方委托会计师事务所对转让标的企业进行审计
- B. 产权转让原则上通过产权市场公开进行
- C. 产权交易合同订立后，交易双方可以交易期间企业经营性损益为由对交易价格进行适当调整
- D. 交易价款金额较大、一次付清确有困难的，可以采取分期付款的方式

答案：BD

13. 下列关于纵向价格垄断协议的积极效果的表述中，正确的有（ ）。

- A. 改善售后服务
- B. 提升科技水平
- C. 减少“搭便车”现象
- D. 克服销售商加价以提升消费者福利

答案：ACD

14. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于经营者承诺制度的表述中，正确的有（ ）。

- A. 经营者承诺制度主要适用于垄断协议和滥用市场支配地位的案件
- B. 反垄断执法机构对涉嫌垄断行为调查核实后认为构成违法垄断行为的，不得接受经营者承诺
- C. 涉嫌固定商品价格的横向垄断协议，反垄断执法机构可以接受经营者承诺
- D. 接受经营者承诺后，反垄断执法机构不得再对经营者其他类似行为实施调查并作出行政处罚

答案：AB

15. 根据涉外投资法律制度的规定，下列各项中，属于“外商投资”的有（ ）。

- A. 外国投资者单独在中国境内设立外商投资企业
- B. 外国投资者与中国自然人共同在中国境内设立外商投资企业
- C. 外国投资者与中国企业共同在中国境内设立外商投资企业
- D. 外商投资者在中国境内对特定项目建设进行投资，但不设立外商投资企业，以特许经营费的方式获取投资收益

答案：ABCD

16. 根据对外贸易法律制度的规定，下列主体中，可以作为对外贸易经营者的有（ ）。

- A. 股份有限公司
- B. 有限责任公司
- C. 合伙企业
- D. 个人

答案：ABCD

三、案例分析题（本题型共4小题50分。）

1.（本小题10分。）2021年9月14日，甲公司因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，向人民法院提出破产申请。9月28日，人民法院受理破产案件，并指定管理人。管理人在履行职责过程中，发现下列事实：

（1）2017年5月，甲公司股东李某在公司高管王某协助下，抽逃出资40万元。管理人起诉要求李某和王某承担返还抽逃出资的责任。李某和王某以超过诉讼时效为由提出抗辩。

（2）2021年6月，甲公司将总价值140万元的5台工程机械抵押给乙银行，担保借款本息总计123万元，并办理了抵押登记。

（3）2021年8月底，甲公司销售一批价值100万元的产品给丙公司，约定丙公司付清价款之前甲公司保留所有权。9月5日，甲公司按约交付产品。人民法院受理破产案件后，管理人决定继续履行该合同。丙公司得知甲公司进入破产程序后，拒绝支付剩余的20万元货款。了解到该批产品仍在丙公司处，管理人主张取回该批产品。

（4）自2020年3月起，甲公司一直拖欠应当划入职工个人账户的职工基本养老保险费用。甲公司工会要求代表职工向管理人申报债权。

（5）管理人将债权登记表提交债权人会议核查时，债权人赵某对债权登记表中记载的丁公司300万元的债权表示异议，但管理人对此不予解释和调整。赵某遂向人民法院提起诉讼。

根据上述内容，分别回答下列问题：

（1）李某和王某关于返还抽逃出资的义务“已超过诉讼时效”的抗辩是否成立？并说明理由。

（2）甲公司抵押给乙银行的5台工程机械是否属于债务人财产？并说明理由。

（3）管理人能否取回销售给丙公司的产品？并说明理由。

（4）甲公司拖欠的职工基本养老保险费用是否需要进行债权申报？管理人对该债权应如何操作？

（5）赵某应当向人民法院提起何种类型的诉讼？该诉讼的被告是谁？

答案：

（1）李某和王某关于返还抽逃出资的义务“已超过诉讼时效”的抗辩不能成立。管理人代表债务人提起诉讼，主张返还抽逃出资的本息，出资人以违反出资义务已经过诉讼时效为由抗辩的，人民法院不予支持。

（2）甲公司抵押给乙银行的5台工程机械属于债务人财产。债务人已依法设定担保物权的特定财产，属于债务人财产。

（3）管理人不能取回销售给丙公司的产品。在所有权保留买卖中，出卖人破产时，管理人决定继续履行合同的，买受人未依约支付价款给出卖人造成损害，出卖人的管理人依法主张取回标的物的，人民法院应予支持。但是，买受人已经支付标的物总价款75%以上的除外。

(4) 甲公司拖欠的职工基本养老保险费用无需进行债权申报。债务人所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险费用, 不必申报, 由管理人调查后列出清单并予以公示。

(5) 赵某应当向人民法院提起债权确认诉讼。该诉讼应当将被异议债权人即丁公司列为被告。

2. (本小题 10 分。) 2021 年 3 月 15 日, A 公司为支付货款, 在电子商业汇票系统中向 B 公司签发了一张银行承兑汇票, 汇票到期日为 2021 年 9 月 14 日。甲银行作为承兑人与 A 公司签订承兑协议并在系统中签章。C 公司在系统中被登记为保证人。后甲银行因 A 公司在签订承兑协议过程中提供虚假证明材料, 与 A 公司产生纠纷。

B 公司为了支付与 D 公司的买卖合同款项, 在系统中将该汇票背书转让给 D 公司。后双方合同因不符合国家对特定物资的管制性要求被人民法院认定无效。D 公司在取得票据之后, 为了支付工程款, 又将该汇票背书转让给 E 公司。E 公司在进行票面审查时联系 B 公司, 得知 B 公司与 D 公司的合同被认定无效, 但是为了避免 D 公司拖欠工程款, 仍然签收了该汇票。后由于 E 公司承建的工程存在较大质量问题, E、D 公司产生合同纠纷。

E 公司在汇票到期后向甲银行提示付款。甲银行以承兑协议存在瑕疵为由拒绝付款。E 公司又先后向 D、C、B 公司主张权利。D 公司以 E 公司违约为由拒绝承担票据责任。C 公司以其享有先诉抗辩权为由拒绝承担票据责任。B 公司以其与 D 公司的合同无效且 E 公司知悉此事为由, 拒绝承担票据责任。

根据上述内容, 分别回答下列问题:

- (1) 甲银行以承兑协议存在瑕疵为由拒绝付款的主张是否成立? 并说明理由。
- (2) D 公司以 E 公司违约为由拒绝承担票据责任的主张是否成立? 并说明理由。
- (3) C 公司以其享有先诉抗辩权为由拒绝承担票据责任的主张是否成立? 并说明理由。
- (4) B 公司以其与 D 公司的合同无效且 E 公司知悉此事为由拒绝承担票据责任的主张是否成立? 并说明理由。

答案:

(1) 甲银行以承兑协议存在瑕疵为由拒绝付款的主张不成立。根据票据法律制度的规定, 票据基础关系的瑕疵并不影响票据行为的效力。

(2) D 公司以 E 公司违约为由拒绝承担票据责任的主张成立。根据票据法律制度的规定, 在票据行为的直接当事人之间, 票据债务人可以基于基础关系上的事由对票据权利人进行抗辩。

(3) C 公司以其享有先诉抗辩权为由拒绝承担票据责任的主张不成立。根据票据法律制度的规定, 票据保证人不享有先诉抗辩权, 持票人可以直接对其行使权利。

(4) B 公司以其与 D 公司的合同无效且 E 公司知悉此事为由拒绝承担票据责任的主张成立。根据票据法律制度的规定, 如果持票人明知票据债务人与持票人的前手之间存在抗辩事由, 而仍然受让票据权利的, 票据债务人可以该事由对抗持票人。

3. (本小题 15 分。) 甲公司系融资租赁公司, 乙公司系物流公司。为购买货车, 乙公司与甲公司订立融资租赁合同, 由甲公司提供 100 万元融资, 向丙公司购买 5 辆二手货

车。2022年4月1日，甲公司与乙公司口头协商一致。5月30日，甲公司将加盖公章的合同书送至乙公司，次日，乙公司加盖公章后将合同书送至甲公司。甲乙双方未对租赁物毁损或者灭失的风险作出明确约定。

6月1日，丙公司向乙公司交付4辆货车，同时表示另有1辆货车A在第三人赵某处，其正在外地执行最后一次运输任务，预计半个月后送回；丙公司已于当日向赵某告知货车转让事宜，并让其在运输任务结束后直接将车交给乙公司。乙公司同意上述方案。

6月2日，因资金短缺，乙公司向丁公司借款50万元。乙公司打算以其前一日收到的4辆货车设立抵押。甲公司同意乙公司以上述货车为丁公司提供抵押。同时，为防范风险，乙公司法定代表人应甲公司要求为其提供保证。6月5日，乙公司与丁公司订立书面抵押合同，双方于次日办理抵押登记。

6月10日，甲公司和乙公司办理租赁物登记。后因乙公司未按期清偿债务，丁公司就4辆货车行使抵押权。甲公司得知后表示货车拍卖后所得价款应先用于清偿乙公司所欠租金，丁公司主张因其抵押权登记时间在前，可以优先于甲公司受偿。

6月15日，赵某将货车A送至乙公司。乙公司工作人员未发现货车轮胎存在隐蔽瑕疵，便用其执行运输任务。后在装运戊公司托运的货物时发现，货车A的轮胎已严重受损，须更换后才能运输，不得不延后2日装车。为此，戊公司要求乙公司支付迟延运输的违约金。乙公司向戊公司表示，迟延运输是丙公司交付的货车有瑕疵所致，戊公司应向丙公司主张违约金。戊公司遂向丙公司要求支付违约金。

货车A更换轮胎后，在执行运输任务期间，因泥石流导致车辆严重毁损。乙公司向甲公司表示，因货车A已毁损，其不能再按照约定支付相应租金。

根据上述内容，分别回答下列问题：

- (1) 甲公司和乙公司之间的融资租赁合同何时成立？并说明理由。
- (2) 丁公司对4辆货车的抵押权何时设立？并说明理由。
- (3) 丁公司主张“可以优先于甲公司受偿”，能否得到法律支持？并说明理由。
- (4) 货车A的所有权何时转移？并说明理由。
- (5) 戊公司向丙公司要求支付违约金，能否得到法律支持？并说明理由。
- (6) 货车A毁损后，乙公司是否有权拒绝向甲公司继续支付相应租金？并说明理由。

答案：

(1) 甲公司和乙公司之间的融资租赁合同于5月31日成立。根据合同法律制度的规定，融资租赁合同应当采用书面形式。当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。

(2) 丁公司对4辆货车的抵押权于6月5日设立。根据物权法律制度的规定，动产抵押权自书面合同生效时设立。

(3) 丁公司关于“可以优先于甲公司受偿”的主张不能得到法律支持。在承租人以融资租赁方式占有租赁物但是未付清全部租金，又以该物为他人设立担保物权的情况下，以融资租赁方式出租该动产的出租人只要在该动产交付后10日内办理登记，其权利便优先于为他人设立的担保物权。

(4) 货车A的所有权于6月1日转移。因为6月1日丙公司已经通过转让向赵某请

求返还原物的权利来代替交付。

(5) 戊公司向丙公司要求支付违约金不能得到法律支持。根据合同法律制度的规定,因第三人原因造成违约的,合同当事人仍应当承担违约责任。

(6) 货车 A 毁损后,乙公司无权拒绝向甲公司继续支付相应租金。根据合同法律制度的规定,乙公司占有租赁物期间,租赁物毁损的风险由承租人承担,承租人仍应向出租人支付相应租金。

4. (本小题 15 分。) 万能科技系上市公司。2015 年至 2018 年 6 月 30 日期间,万能科技与若干关联经销商之间发生持续、大额关联交易,但万能科技在相关各期年报及 2018 年半年报中均未披露上述关联关系和关联交易。2020 年 6 月 5 日,万能科技公告称收到中国证监会《立案通知书》:因涉嫌未按规定披露关联交易,中国证监会决定对万能科技立案调查。当日,万能科技股票盘中一度跌停,收盘跌幅 5%。

2021 年 7 月 2 日,万能科技公告称其收到中国证监会的《行政处罚决定书》。当日,万能科技股票未出现明显波动。

2022 年 2 月,投资者甲和乙分别以万能科技及其全体董事为被告向人民法院提起诉讼。甲于 2019 年 2 月多次购入万能科技股票,并于 2020 年 7 月一次性全部卖出,出现投资损失。乙曾于 2018 年 6 月多次购入万能科技股票,并于 2018 年 12 月一次性全部卖出,出现投资损失;后又于 2020 年 6 月 8 日购入万能科技股票,并一直持有至诉讼期间。

在甲提起的诉讼中,甲主张以 2020 年 6 月 5 日《立案通知书》公告日为虚假陈述揭露日。万能科技则认为:与其他虚增业绩、隐瞒亏损等行为不同,未披露关联关系和关联交易不会对投资者造成重大误导,因此不具有“重大性”,原告主张的侵权行为不成立。

在乙提起的诉讼中,乙主张其可请求的投资差额损失为:2020 年 6 月 8 日买入股票的平均价格与 2018 年 12 月卖出价格的差额,乘以 2020 年 6 月 8 日买入的股票数量。

万能科技董事丙在诉讼中提出:其对万能科技与经销商之间存在关联关系的事实并不知情,且无相关职业背景和专业知此予以查知,其履职并无过错,不应承担责任。

独立董事丁在诉讼中提出:其于 2018 年 5 月开始担任万能科技独立董事,并在公司发布 2018 年半年报时,已明确声称其无法保证文件内容的真实性、准确性、完整性且披露了具体的异议理由,因此其履职并无过错,不应承担责任。

人民法院查明:丁在审议 2018 年半年报的董事会决议时虽表达了异议但最终投了赞成票。另,人民法院将 2020 年 8 月 7 日定为基准日。

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1) 甲关于“以 2020 年 6 月 5 日《立案通知书》公告日为虚假陈述揭露日”的主张是否符合证券法律制度的规定?并说明理由。

(2) 万能科技关于“未披露关联关系和关联交易不具有‘重大性’”的主张是否符合证券法律制度的规定?并说明理由。

(3) 根据证券法律制度的规定,甲的投资差额损失应如何计算?并说明理由。

(4) 乙关于投资差额损失的主张是否符合证券法律制度的规定?并说明理由。

(5) 丙关于“其履职并无过错,不应承担责任”的主张是否符合证券法律制度的规定?并说明理由。

(6) 丁关于“其履职并无过错，不应承担责任”的主张是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

答案：

(1) 甲关于“以2020年6月5日《立案通知书》公告日为虚假陈述揭露日”的主张，符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定，除当事人有相反证据足以反驳外，监管部门以涉嫌信息披露违法为由对信息披露义务人立案调查的信息公开之日，应当认定为揭露日。

(2) 万能科技关于“未披露关联关系和关联交易不具有‘重大性’”的主张，不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定，虚假陈述的内容属于《证券法》第80条第二款、第81条第二款规定的重大事件，或虚假陈述的内容属于监管部门制定的规章和规范性文件中要求披露的重大事件或者重要事项的，或虚假陈述的实施、揭露或更正导致证券交易价格产生明显的变化的，应当认定虚假陈述的内容具有重大性。

(3) 甲的投资差额损失为：2019年2月买入股票的平均价格与2020年7月卖出价格之间的差额，乘以已卖出的股票数量。根据证券法律制度的规定，原告在实施日之后、揭露日之前买入，在揭露日之后、基准日之前卖出的股票，按买入股票的平均价格与卖出股票的平均价格之间的差额，乘以已卖出的股票数量计算。

(4) 乙关于投资差额损失的主张，不符合证券法律制度的规定。乙于2020年6月8日的买入行为是在揭露日之后，其投资决定与虚假陈述之间没有交易因果关系。

(5) 丙关于“其履职并无过错，不应承担责任”的主张，不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定，发行人的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员主张对虚假陈述没有过错，但不能提供勤勉尽责的相应证据，仅以其不从事日常经营管理、无相关职业背景和专业知识等理由主张其没有过错的，人民法院不予支持。

(6) 丁关于“其履职并无过错，不应承担责任”的主张，不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定，独立董事在独立意见中对虚假陈述事项发表保留意见、反对意见或者无法表示意见并说明具体理由的，人民法院应当认定其没有过错，但独立董事在审议、审核相关文件时投赞成票的除外。